

HOMICÍDIO

TÍTULO I

CRIMES CONTRA A PESSOA

CAPÍTULO I

DOS CRIMES CONTRA A VIDA

Os crimes contra a vida são:

- Artigo 121 – Homicídio
- Artigo 121-A – Feminicídio
- Artigo 122 – Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação
- Artigo 123 – Infanticídio
- Artigos 124 a 128 – Aborto

Vale lembrar que os crimes dolosos contra a vida são julgados no âmbito do Tribunal do Júri.

HOMICÍDIO SIMPLES

Art. 121. Matar alguém:

Pena – reclusão, de seis a vinte anos.

O estudo inicia-se pelo artigo 121 do Código Penal, que tipifica o crime de homicídio simples. Trata-se de um tipo penal direto, que possui apenas um verbo e uma elementar. O verbo central é “matar”, ou seja, tirar a vida de alguém. É importante destacar que esse “alguém” refere-se a uma pessoa com vida extrauterina. Caso a vítima seja um feto com vida intrauterina, o crime tipificado será o de aborto, e não homicídio. Portanto, para que seja configurado o homicídio, a vítima deve ser um ser humano com vida extrauterina.

Se uma pessoa vier a matar outra, a pena prevista para o homicídio simples é a reclusão de seis a vinte anos. Cabe ressaltar uma observação relevante ao estudar o artigo 123 do Código Penal, que trata do infanticídio. Diferentemente do homicídio, o infanticídio ocorre quando a mãe mata o próprio filho durante ou logo após o parto, estando sob a influência do estado puerperal. A pena para este crime é menor em relação ao homicídio, em razão do estado psicológico alterado da mãe devido à gravidez e ao nascimento. Caso outra pessoa que não a mãe mate o recém-nascido, o crime configurado será homicídio, e não infanticídio.

O homicídio é um crime que protege a vida humana extrauterina, independentemente da viabilidade de prolongamento dessa vida. Mesmo que a vítima seja uma pessoa com pouca expectativa de vida, como um idoso em estado terminal, a conduta de tirar a vida de tal pessoa ainda será considerada homicídio. O objeto material do crime é o corpo da pessoa que sofre a conduta letal.



5m

Quanto ao sujeito ativo, qualquer pessoa pode cometer homicídio, caracterizando-se assim como um crime comum. Também qualquer pessoa pode ser vítima, caracterizando o sujeito passivo. O elemento subjetivo pode ser dolo, direto ou eventual, ou culpa, no caso do homicídio culposo.

A consumação do homicídio ocorre com a morte efetiva da vítima, caracterizando-se como um crime material. A morte é definida pela ocorrência de morte encefálica, momento em que o crime se consuma.

Outro ponto relevante é a competência para o julgamento do homicídio, que, no caso de ser doloso (com dolo direto ou eventual), será do Tribunal do Júri. Já nos casos de homicídio culposo, a competência é do juízo comum. O homicídio é considerado um crime instantâneo, ou seja, não se prolonga no tempo. O momento em que a vítima morre é o momento da consumação do crime.

Alguns doutrinadores classificam o homicídio como um crime instantâneo de efeitos permanentes, uma vez que, após a morte, a vítima não ressuscita. Diferentemente de crimes como furto ou roubo, onde a posse do bem pode ser revertida à vítima, no homicídio não há retorno.

Em relação aos termos utilizados, o tipo penal do homicídio consiste na conduta descrita pela lei e sua correspondente sanção penal. O preceito primário refere-se à descrição da conduta criminosa, enquanto o preceito secundário abrange a sanção aplicada.

Vale lembrar que existe um termo em latim para os casos em que o sujeito tem o dolo direto de matar. Trata-se do ***animus necandi***.

Homicídio Privilegiado

Caso de diminuição de pena

§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

O artigo 121 também contempla o homicídio privilegiado, que se refere a situações de diminuição de pena. Embora o homicídio continue sendo crime, algumas motivações, consideradas menos reprováveis, justificam uma atenuação na pena, como a influência de violenta emoção, por relevante valor social ou moral.

Nesse contexto, o agente ainda responderá por homicídio, mas sua pena será reduzida de um sexto a um terço, caso se enquadre em uma das três situações previstas: relevante valor moral, relevante valor social ou agir sob o domínio de violenta emoção, logo após uma injusta provocação da vítima.



10m



15m

É importante entender cada uma dessas hipóteses. Se o crime for cometido em razão de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção após uma provocação injusta, o juiz deve reduzir a pena. Embora a lei utilize o termo “pode”, a redução é obrigatória se o Tribunal do Júri reconhecer uma dessas circunstâncias. A faculdade do juiz reside na escolha do percentual de redução, que pode variar de um sexto a um terço.

Essas circunstâncias serão analisadas pelo Tribunal do Júri, que decidirá se o crime foi motivado por um relevante valor moral, social ou uma emoção intensa após uma provocação. Por exemplo, relevante valor social pode ocorrer quando alguém age em defesa de um interesse importante para a sociedade, como no caso de um indivíduo que mata um criminoso conhecido por estuprar várias pessoas em uma pequena cidade. Embora o homicídio ainda seja um crime, a motivação é vista como menos reprovável.

Já o relevante valor moral envolve um interesse pessoal significativo e justificável. Por exemplo, se alguém comete homicídio após descobrir que um ente querido foi violentamente agredido e não consegue suportar o sofrimento da vítima, pode haver um atenuante, dependendo do entendimento do Tribunal do Júri.

Ou seja, se o Tribunal do Júri reconhecer essa motivação, a pena pode ser reduzida de um sexto a um terço, o que pode fazer uma diferença significativa. Por exemplo, em uma condenação de doze anos, uma redução de um sexto resulta em dois anos a menos, e uma redução de um terço resulta em quatro anos a menos, reduzindo a pena para oito anos.

A terceira circunstância que pode atenuar a pena é quando o crime é cometido sob o domínio de violenta emoção, logo após uma injusta provocação. Por exemplo, se alguém presencia seu cachorro sendo morto pelo vizinho e, tomado por uma violenta emoção no momento, reage atacando o vizinho com um machado, haverá a possibilidade de redução de pena, pois a reação ocorreu imediatamente após a provocação.

Essa redução também se aplica em situações como uma discussão no trânsito que culmina em um ataque violento sob o domínio de forte emoção. A doutrina não estabelece um tempo exato para o que constitui “logo em seguida”, mas sugere que se trata de algo momentâneo, de segundos ou minutos após a provocação.

Essas causas de diminuição de pena são muito importantes para a prova e devem ser conhecidas, inclusive a extensão da redução, que pode variar de um sexto a um terço.

Importante: as circunstâncias vistas anteriormente são consideradas **subjetivas**, ou seja, estão relacionadas à motivação do agente específico e não se comunicam automaticamente com outros envolvidos no crime. Por exemplo, se alguém mata um estuprador motivado por um relevante valor moral, mas conta com a ajuda de um amigo que não compartilha dessa motivação, apenas o autor principal poderá ter a pena atenuada, enquanto o coautor não terá direito à redução.



20m



25m

É possível que em um concurso de pessoas, todos os envolvidos se beneficiem da diminuição da pena. Por exemplo, se dois moradores de uma cidade agem conjuntamente para matar um estuprador conhecido, ambos podem ter direito à redução, pois estariam motivados por um relevante valor social. No entanto, se apenas um dos envolvidos estiver agindo por relevante valor moral ou sob domínio de violenta emoção, o outro não terá direito à mesma atenuante.

É fundamental diferenciar o “domínio de violenta emoção” de “influência de violenta emoção”. O domínio ocorre quando a pessoa, tomada por uma emoção intensa, age de forma impulsiva e descontrolada, reagindo imediatamente à provocação. Já a influência indica apenas que a pessoa foi afetada por uma emoção forte, mas não necessariamente agiu de forma impulsiva e incontrolável. A redução de pena só se aplica sob o domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima. Essa influência de violenta emoção é uma atenuante da pena e não se considera homicídio privilegiado.

A premeditação do crime afasta o homicídio privilegiado?

A premeditação é compatível com as duas primeiras hipóteses de homicídio privilegiado (relevante valor moral e social), mas é incompatível com a terceira hipótese, que exige o domínio de violenta emoção logo após a provocação injusta. A premeditação não qualifica nem agrava a pena no crime de homicídio.

Eutanásia configura crime de homicídio privilegiado?

Em relação à eutanásia, prevalece o entendimento de que configura homicídio privilegiado se houver consentimento da vítima e motivação baseada em relevante valor moral, como em casos de pedidos expressos para aliviar o sofrimento. A ortotanásia, que consiste em omitir tratamentos para prolongar a vida, pode igualmente ser considerada homicídio privilegiado se houver o dever de agir para manter a vida da pessoa.



DIRETO DO CONCURSO

01. (CESPE / CEBRASPE/2022/PC-PB) João, logo após ter sido provocado injustamente por Francisco, sob o domínio de violenta emoção, desferiu golpes de faca contra o peito de Francisco, que faleceu em razão desse ato. Diante dessa situação hipotética, é correto afirmar que João

- a) responderá por homicídio consumado na modalidade simples.
- b) responderá por homicídio privilegiado.
- c) responderá por homicídio consumado por motivo fútil.
- d) não responderá por crime, uma vez que agiu em legítima defesa.
- e) responderá por homicídio consumado por motivo torpe.



No caso narrado, João responderá pelo homicídio privilegiado, visto que agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a provocação da vítima.

GABARITO

01. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico de Barros Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
